

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
(ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»)**

Фуркасовский пер., д. 12/5, Москва, 101990

Тел. (495) 625-75-46. Факс: (495) 624-67-49

E-mail: info@gge.ru; www.gge.ru

13.07.09

14-1/1320

№

На № МГЭ-33/799 от 08.06.2009

Председателю Комитета города
Москвы по государственной
экспертизе проектов и
ценообразования в строительстве

А.Л. Воронину

ул. 2-я Брестская, д. 8,
г. Москва, 125047

ФГУ «Главгосэкспертиза России» рассмотрело Ваше обращение по вопросам, касающимся применения требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ при проведении государственной экспертизы проектной документации, и сообщает следующее.

Вступивший в силу с 01 мая 2009 года Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ не предусматривает переходные положения по его применению в отношении ранее разработанной и представленной на государственную экспертизу проектной документации. При этом доводим до Вашего сведения, что разъяснения по вопросам применения требований нормативных правовых актов Российской Федерации не входит в компетенцию ФГУ «Главгосэкспертиза России». Рекомендуем Вам обратиться по указанным вопросам в Министерство регионального развития Российской Федерации, осуществляющее функции по нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

Одновременно сообщаем, что в связи с отсутствием вышеупомянутых переходных положений ФГУ «Главгосэкспертиза России» подготовило для использования филиалами и структурными подразделениями ФГУ «Главгосэкспертиза России» при проведении государственной экспертизы проектной документации соответствующее разъяснение по вопросам применения требований указанного Федерального закона. Текст разъяснения размещен в информационных целях на официальном интернет-сайте ФГУ «Главгосэкспертиза России» в разделе «Актуальные вопросы».

Заместитель начальника

Полянский

(495)623-22-55



Н.В. Богомолова

2009.06.18-2395/9-10-1
22.07.09

Разъяснения
по вопросам Федерального закона «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ

В связи с вступлением с 01 мая 2009 года в силу Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ФГУ «Главгосэкспертиза России» разъясняет отдельные вопросы о порядке применения требований указанного Федерального закона филиалами и структурными подразделениями ФГУ «Главгосэкспертиза России».

1. Распространяется ли, ввиду отсутствия переходных положений, действие вступившего в силу с 01 мая 2009 года Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на проектную документацию, разработанную и представленную на экспертизу до 01.05.2009г. и поступающую повторно.

• Частью 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что предметом государственной экспертизы среди прочего является оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов. Кроме того, применение технических регламентов при проведении любой оценки соответствия установленным ими требованиям регламентировано частью 1 статьи 1 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, являющегося согласно статье 3 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» наряду с иными законодательными актами правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности.

Датой вступления в силу Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определено 01 мая 2009 года. На основании изложенного, начиная с 01 мая 2009 года, при проведении государственной экспертизы проектной документации следует осуществлять оценку содержащихся в такой документации проектных решений на соответствие требованиям, установленным Техническим регламентом О требованиях пожарной безопасности.

2. Правомерно ли с 01 мая 2009 года при проведении государственной экспертизы проектной документации применять требования пожарной безопасности, содержащиеся в действующих нормативных технических документах (СНиП, СП, ГОСТ и т.д.)?

На основании части 1 статьи 1, пункта 3 части 1, части 2 и части 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при проведении оценки соответствия проектных решений в области пожарной безопасности следует также применять федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, **устанавливающие** обязательные для исполнения требования пожарной безопасности к процессам проектирования, национальные стандарты и своды правил, содержащие требования пожарной безопасно-

сти (нормы и правила) к таким процессам, в части, **не** противоречащей Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности.

В соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона «О техническом **регуливировании**» при осуществлении оценки соответствия проектных решений в части, соответствующей целям технического регулирования, но не урегулированной Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, до вступления в силу соответствующих **технических** регламентов **следует** применять требования к процессам проектирования, установленные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными техническими документами (федеральными законами и иными правовыми актами, сводами правил, нормами и правилами, стандартами и т.д.). Так, например, требования пожарной безопасности административных и общественных зданий, содержащиеся в действующих строительных нормах и правилах, подлежат обязательному применению при проектировании и проведении **экспертной** оценки в части, не противоречащей Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности и соответствующей целям технического регулирования.

В случае если для конкретных видов зданий, сооружений, строений отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, то на основе требований указанного Технического регламента должны быть разработаны специальные технические условия (часть 2 статьи 78 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной **безопасности**»).

Таким образом, на основании части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации при проведении государственной экспертизы осуществляется оценка соответствия решений, содержащихся в проектной документации, требованиям пожарной безопасности, установленным федеральными законами о технических регламентах (либо действующими в настоящее время нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании»). При этом указанные требования подлежат применению с учетом пункта 2 статьи 7 Федерального закона «О техническом регулировании».

В случае если при проектировании зданий, строений, сооружений установленные законодательством обязательные требования пожарной безопасности и требования нормативных документов по пожарной безопасности не выполняются, разработчиком проектной документации проводится расчет по оценке пожарного риска, а при **проведении** государственной экспертизы экспертами осуществляется оценка соответствия представленных в проектной документации расчетных величин нормативным значениям пожарных рисков, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с учетом положений пункта 2 статьи 7 Федерального закона «О техническом регулировании».